

PROTOCOLO 19



**ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y RELACIONES SEXUALES
ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR**

1. Objetivos y Principios Rectores

1.1. Objetivo General

Establecer el marco formativo, procedimental y de resguardo ante la prevención, detección, intervención y seguimiento de conductas de connotación sexual o relaciones sexuales que ocurran dentro del establecimiento educacional o en actividades extracurriculares/institucionales organizadas por aquel.

1.2. Principios Rectores (Alineados al Art. 1° y Cap. I del RICE)

- **Interés Superior del Estudiante y Enfoque de Derechos:** Garantizar prioritariamente el bienestar integral, la protección de derechos y el desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes.
- **Enfoque Formativo y Restaurativo:** Priorizar la reflexión pedagógica, el aprendizaje socioemocional, la toma de conciencia de límites personales y la reparación de las relaciones por sobre medidas punitivas exclusivas.
- **Debido Proceso y Proporcionalidad:** Resguardar la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado y a defenderse, a la confidencialidad, a la objetividad y la posibilidad de recurrir.
- **No Revictimización y Confidencialidad:** Proteger la identidad y dignidad de las partes involucradas, evitando la exposición pública, juicios de valor o interrogatorios innecesarios (Ley N° 21.523).
- **Protección del Trabajador/a de la Educación:** Resguardar ambientes seguros y el debido proceso laboral ante denuncias que involucren a funcionarios (Art. 37° del RICE y Ley Karin).

2. Tipificación de Faltas y Criterios de Aplicación (Cruzado con Cap. XIII del RICE)

Categoría	Descripción de la Conducta	Criterios de Aplicación
FALTA LEVE	- Muestras afectivas explícitas o de intensidad excesiva en espacios comunes no acordes al contexto escolar (p. ej., besos/abrazos prolongados que sobrepasan el límite público esperable). - Lenguaje verbal, escrito o gestual de connotación sexual que no configure acoso u hostigamiento.	- Sin vulneración de derechos ni coacción. - Entre pares de edad o desarrollo madurativo similar y bajo consentimiento. - Primeras ocurrencias dentro de la trayectoria escolar.
FALTA GRAVE	- Permanencia, ocultamiento o encierro voluntario en dependencias no autorizadas (baños, salas desocupadas, bodegas, talleres TP, buses de traslado e instalaciones a salidas pedagógicas o de actividades recreativas dentro del horario escolar) para realizar actos de connotación sexual o intimidación física entre pares consentidos mayores de 14 años. - Reincidencia continua en faltas leves.	- Afectación del funcionamiento institucional o normas del RICE. - Ausencia de indicios de delito o fuerza física/psicológica.
FALTA GRAVÍSIMA	- Actos sexuales consensuados, o no, dentro del colegio con presencia/involucramiento con menores de 18 años. - Involucramiento o requerimiento afectivo/sexual de adultos (docentes/asistentes/miembros de la comunidad educativa) hacia estudiantes o aceptados por adultos.	- Configuración de posibles delitos según el Código Penal (Arts. 361, 363, 366, 366 bis 373, entre otros). - Vulneración grave de derechos. - Obligación legal de denuncia ante el Ministerio Público, Policías, Juzgado

Categoría	Descripción de la Conducta	Criterios de Aplicación
	- Ausencia de consentimiento, coacción, acoso sexual, abuso o agresión sexual. - Exposición, registro o difusión audiovisual/digital (ciberacoso/grooming) de actos de connotación sexual.	con competencia en lo penal (Art. 175 CPP). Obligación legal de interponer una medida de protección ante el juzgado de familia o la Oficina Local de la Niñez (Art. 63 del Ley N°21.430).

3. Medidas Disciplinarias, Formativas y Planes de Acompañamiento.

(Articulado con las funciones del Profesor Jefe, Inspectoría General, Equipo de Convivencia Educativa y Dupla Psicosocial).

3.1. Faltas Leves

Medida Formativa/Disciplinaria:

1. Amonestación verbal y diálogo reflexivo

Entrevista individual con el estudiante, a cargo del Profesor Jefe o Coordinador/a de Convivencia Educativa, destinada a analizar la conducta, sus consecuencias y las normas transgredidas. Se dejará registro de la intervención en la Hoja de Vida del estudiante.

2. Compromiso escrito de respeto a las normas

El estudiante deberá suscribir un **Compromiso Escrito de Respeto a las Normas de Convivencia**, en el que reconozca la situación ocurrida y establezca compromisos concretos para mejorar su conducta. El documento será registrado y archivado según los procedimientos establecidos por el establecimiento.

3. Entrevista con el apoderado y plan de seguimiento

Citación del apoderado por parte del Profesor Jefe o Coordinador/a de Convivencia Educativa para informar la situación y acordar estrategias de apoyo. Se establecerá un **plan de seguimiento conductual**, con plazos y compromisos definidos, dejando constancia de la entrevista en los registros correspondientes.

4. Medida reparatoria y seguimiento de convivencia

El estudiante deberá realizar una **acción formativa o reparatoria**, relacionada con la conducta cometida, orientada a reconocer el impacto de sus acciones y contribuir a la reparación del daño causado, cuando corresponda. Posteriormente, se realizará seguimiento por parte del Profesor Jefe y/o Coordinador/a de Convivencia Educativa, registrando los avances y cumplimiento de los compromisos a través de un Plan de Acompañamiento: 1 a 2 sesiones de orientación individual con el/la Psicólogo/a del establecimiento sobre afectividad, autocuidado, consentimiento y límites en el espacio público escolar.

El Inicio del procedimiento sancionatorio conforme al debido proceso se realizará siempre que exista una conducta transgresora, incluso de carácter leve, PRIMERO debe existir un procedimiento previo y debidamente tramitado que acredite la responsabilidad del estudiante o miembro de la comunidad educativa.

3.2. Faltas Graves

1. Entrevista formativa con estudiante y apoderado

Citación obligatoria de la madre, padre y/o apoderado por Inspectoría General y/o Convivencia Educativa, con participación del estudiante cuando corresponda. La instancia tendrá como propósito analizar la situación, reflexionar sobre sus consecuencias y establecer compromisos concretos de mejora.

2. Carta de Compromiso Institucional y Formativo

El estudiante y su apoderado deberán suscribir una **Carta de Compromiso Institucional y Formativo**, estableciendo acuerdos específicos relacionados con el cumplimiento de las normas de convivencia, respeto hacia los integrantes de la comunidad educativa y prevención de nuevas situaciones. La medida será registrada formalmente en la Hoja de Vida del estudiante. (libro de clases)

3. Acción pedagógica o reparatoria

El estudiante participará en una **acción pedagógica y/o reparatoria**, acorde con la situación ocurrida y con un propósito educativo. Esta podrá contemplar, entre otras alternativas, la elaboración de material preventivo sobre convivencia, campañas de buen trato, actividades de reflexión o colaboración en iniciativas relacionadas con la convivencia escolar.

4. Apoyo pedagógico y seguimiento

Cuando corresponda, el estudiante podrá desarrollar un **servicio escolar de apoyo de carácter formativo a su comunidad**, como apoyo en actividades del establecimiento que sean acordes al tema en cuestión y participación en iniciativas de promoción de la buena convivencia. La actividad deberá ser proporcional a la situación y no podrá afectar su derecho a la educación. Posteriormente, Convivencia Educativa realizará un seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos.

Criterio de aplicación: Las medidas deberán aplicarse considerando la gravedad de la situación, las circunstancias del caso, la edad y características del estudiante, y la eventual reiteración de la conducta. La suspensión no se aplicará como medida directa asociada a este nivel, salvo que corresponda conforme al RICE y exista reincidencia, riesgo u otra circunstancia debidamente fundamentada.

- Inicio del procedimiento sancionatorio grave/gravísimo conforme al debido proceso, Ley Aula Segura (Ley N° 21.128) si aplicara por violencia/afectación grave, o procedimientos de Cancelación de Matrícula/Expulsión según la Ley de Inclusión Escolar (garantizando reubicación por el MINEDUC). En caso de conductas tipificadas como graves no puede solamente imponerse una sanción, PRIMERO debe existir un procedimiento previo y debidamente tramitado que acredite la responsabilidad del estudiante o miembro de la comunidad educativa.
- **Plan de Acompañamiento:** Derivación al Equipo Psicosocial / Dupla Psicosocial del establecimiento para un ciclo de 3 a 4 sesiones de intervención focalizada en toma de decisiones socioemocionales, afectividad, autocuidado y proyecto de vida.

3.3. Faltas Gravísimas

- **Medida Formativa/Disciplinaria:** Aplicación de medidas inmediatas, tales como separación de ambientes o suspensión preventiva de actividades escolares mientras se desarrolla la investigación interna. Inicio del procedimiento sancionatorio grave/gravísimo conforme al debido proceso, Ley Aula Segura (Ley N° 21.128) si aplicara por violencia/afectación grave, o procedimientos de Cancelación de Matrícula/Expulsión según la Ley de Inclusión Escolar (garantizando reubicación por el MINEDUC).
- Es correcto iniciar el proceso sancionatorio, pero éste no puede ser considerado una sanción per se, por el contrario, el proceso es la garantía de que una sanción sea legítima (en efecto, durante la investigación podría suceder que el estudiante sea exculpado o incluso puede descubrirse que fue víctima de una denuncia falsa, caso en que debería iniciarse la indagatoria respecto de quien mintió). En esa virtud, el proceso es SIEMPRE previo a la sanción Y NO UNA SANCIÓN PROPIAMENTE TAL. Por otro lado, las medidas “inmediatas” detentan el carácter de “cautelar” solamente cuando el proceso sancionatorio ha comenzado. Por ello, toda “medida inmediata” debe estar precedida o dispuesta por/en el proceso.

- **Plan de Acompañamiento y Protección:** Contención emocional inmediata por la Dupla Psicosocial. Elaboración de un Plan de Acompañamiento Pedagógico a Distancia o con Ajustes Curriculares/Evaluativos (coordinado por UTP y Profesor Jefe) durante el proceso formativo o cautelar. Derivación prioritaria a la Red Intersectorial de Salud (CESFAM Tierra Amarilla / COSAM) o red de protección especializada de la infancia (Servicio de Protección Especializada).

4. Flujograma y Cuadro Procedimental de Actuación (Paso a Paso)

Etapas	Acción Principal	Responsable(s)	Plazo / Tiempo	Detalle del Procedimiento
PASO 1	Detección e Interrupción Inmediata	Cualquier funcionario/a del establecimiento	Inmediato	Interrumpir la situación con calma, empatía y firmeza pedagógica. Evitar juzgar, increpar, emitir opiniones o exponer públicamente a los involucrados.
PASO 2	Reporte Formal e Inmediato	Funcionario/a detector/a	Máximo 2 horas lectivas	Informar por escrito mediante la Ficha de Derivación/Incidencia a la Dirección, Inspectoría General y Coordinación de Convivencia Educativa.
PASO 3	Evaluación Inicial de Legalidad	Dirección + Equipo de Convivencia Educativa	Inmediato tras reporte	Analizar si los hechos constituyen un posible delito (ausencia de consentimiento, menores de 14 años, pornografía infantil/difusión de imágenes, o adultos/funcionarios involucrados).
PASO 4A	Denuncia	Cualquier	Máximo 24	Realizar la denuncia

Etapas	Acción Principal	Responsable(s)	Plazo / Tiempo	Detalle del Procedimiento
<i>(Si hay indicio de delito)</i>	Externa Obligatoria	funcionario del Establecimiento.	horas (Art. 175 CPP)	obligatoria ante Carabineros, PDI, Ministerio Público o juzgado con competencia en lo penal. Paralelamente se activan medidas de protección y contención interna.
PASO 4B <i>(Si hay indicio de vulneración de derechos)</i>	Interponer medida de protección Obligatoria	Cualquier funcionario del Establecimiento.	Máximo 24 horas (Art. 63 Ley N°21.430)	Interponer la medida de protección obligatoria ante el Juzgado de Familia o ante la Oficina Local de la Niñez. Paralelamente se activan medidas de protección y contención interna.
PASO 4C <i>(Sin indicio de delito)</i>	Investigación Interna y Entrevistas (indagación)	Equipo de Convivencia, Dupla Psicosocial e Inspectoría General.	24 a 48 horas	Activar procedimiento interno de resolución de conflictos o disciplinario según RICE. Entrevistar a las partes resguardando la reserva de identidad.
PASO 5	Medidas de Cautela y Entrevistas Apoderados	Dupla Psicosocial, Inspectoría General y Dirección	24 a 48 horas	Implementar medidas cautelares (separación de espacios si corresponde), citación y entrevista por separado a madres, padres y apoderados. Ofrecer contención socioemocional.
PASO 6	Resolución, Aplicación y	Dirección y Equipo de Convivencia	3 a 5 días hábiles	Emisión del informe/resolución

Etapas	Acción Principal	Responsable(s)	Plazo / Tiempo	Detalle del Procedimiento
	Seguimiento	Educativa		formal, notificación a familias, firma de compromisos y ejecución del Plan de Acompañamiento Formativo y Socioemocional.

5. Protocolo Especial ante Involucramiento de Adultos o Funcionarios del Establecimiento

(En conformidad con la Ley N° 21.643 - Ley Karin, Art. 37° del RICE y Código del Trabajo)

En caso de que una conducta de connotación sexual o relación sexual involucre a un docente, asistente de la educación o directivo con un/a estudiante de la institución, entre funcionarios del establecimiento u otros miembros adultos de la comunidad educativa:

1. **Medida Cautelar Inmediata (Separación del Cargo):** Se aplicará la suspensión temporal de funciones o separación preventiva del contacto con estudiantes de manera inmediata, resguardando la seguridad del alumnado y la transparencia del proceso. La medida no será adoptada en carácter de sanción, motivo por el cual sólo podrá aplicarse para los casos más graves, pervivirá por un período de 10 días hábiles, y deberá comunicarse de inmediato al Departamento de Gestión de Personas del SLEP.
2. **Denuncia Penal Obligatoria:** Si la víctima es un estudiante o funcionario del establecimiento, la Dirección interpondrá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, PDI o Carabineros, o juzgado con competencia penal en un plazo inferior a 24 horas, desde que hubiera tomado conocimiento de los hechos, por la configuración de posibles delitos (Abuso Sexual, Estupro, Grooming, etc.). El establecimiento no podrá determinar si los hechos revisten el carácter de delito, limitándose única y exclusivamente a interponer la denuncia.
3. **Medida de Protección Obligatoria:** Si la víctima es un estudiante, La Dirección interpondrá la medida de protección correspondiente ante el juzgado de familia u Oficina Local de la Niñez, en

un plazo inferior a 24 horas desde que tomó conocimiento de los hechos. El establecimiento no podrá determinar si los hechos revisten el carácter de vulneratorios, limitándose única y exclusivamente a interponer la medida.

4. **Procedimiento Administrativo / Laboral:**

- Si los hechos afectan a un funcionario: El establecimiento, mediante la dirección (o quien le subrogue, en caso de indisponibilidad), informará la situación de inmediato al SLEP, siempre por escrito a través de la oficina de partes con respaldo de correo electrónico.
- **Sector Público / SLEP Atacama:** Determinará la pertinencia de instruir un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas.
- **Procedimiento Ley Karin / Código del Trabajo:** El funcionario afectado deberá interponer la denuncia siguiendo las exigencias contenidas en el protocolo en la Resolución Exenta N°1053/2024, de fecha 31/07/2026, del SLEP Atacama.
El SLEP determinará la pertinencia de iniciar el procedimiento de investigación por acoso sexual / violencia en el trabajo según corresponda, con riesgo de despido/destitución, justificado sin derecho a indemnización.
- **Si los hechos afectan a otro miembro adulto de la comunidad educativa:** Si el hecho ocurre en dependencias del establecimiento, se deberá interponer la denuncia penal ante la Fiscalía, policías o juzgado en lo penal antes de 24 horas, incluso si quien hubiera cometido el hecho no forme parte de la comunidad educativa.

Si el hecho no ocurre en dependencias del establecimiento, el/la afectado/a deberá denunciar el hecho por escrito ante la dirección, debiendo iniciarse el respectivo procedimiento de investigación/sancionatorio de rigor, y denuncia penal, si corresponde (antes de 1 día hábil).

Si el presunto autor fuera un funcionario, se dispondrán las medidas de resguardo ya citadas, y además se informará al Sostenedor (plazo de 1 día hábil) a fin de que determine la pertinencia de iniciar un procedimiento disciplinario.

Si el presunto autor fuera otro miembro adulto de la comunidad educativa, el/la afectado/a deberá denunciar el hecho por escrito, debiendo iniciarse el respectivo procedimiento de investigación y denuncia penal, si corresponde (antes de 1 día hábil).

Si el presunto autor fuera un estudiante, el/la afectado/a deberá denunciar el hecho por escrito, debiendo iniciarse el respectivo procedimiento de investigación/sancionatorio de

rigor, y denuncia penal, si corresponde (antes de 1 día hábil).

Si el presunto autor fuera un tercero ajeno a la comunidad educativa, el establecimiento podrá interponer la denuncia penal, por requerimiento del interesado (antes de 1 día hábil).

5. **Resguardo y Apoyo a la Víctima:** Activación inmediata de acompañamiento psicosocial integral y derivación a la red pública de protección de derechos de la infancia.

6. **Instancia de Apelación y Debido Proceso (Articulado con Cap. XV del RICE)**

1. **Derecho a recurrir:** La madre, padre o apoderado/a del estudiante sancionado podrá solicitar la reconsideración de las medidas disciplinarias. PRIMERO: no se puede limitar el derecho a recurrir a determinados hechos. Ésta es una potestad absoluta, parte de sus derechos fundamentales, de modo que SIEMPRE debe tener la opción a recurrir. SEGUNDO: la apelación importa que la decisión sea revisada por otro organismo, no por el mismo que la dictó. Así, si se señala “apelación”, quien debería revisar es SLEP y no el establecimiento.
2. **Plazo y Forma:** La apelación debe presentarse por escrito ante la Dirección del establecimiento en un plazo máximo de 3 días hábiles.
3. **Revisión e Instancia:** Interpuesto que sea el recurso, la Dirección resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el cual deberá tener a la vista el o los informes técnico-psicosociales pertinentes y disponibles. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito. Como medida para mejor resolver, la dirección podrá requerir al Equipo de Convivencia Educativa por nuevos antecedentes.
- 4 La decisión que se pronuncie sobre el recurso deberá elaborarse en un plazo de 5 días hábiles. Aquella será fundada, constará por escrito, y deberá ser notificada a los interesados en un plazo de 3, desde su dictación.

7. **Difusión y Evaluación del Protocolo (Art. 9º, 10º y Cap. IV del RICE)**

- **Socialización:** Este protocolo se socializará anualmente durante el mes de marzo y abril a través de la asignatura de Orientación, reuniones de apoderados, consejos técnicos y la publicación extractada en la página web y dependencias del establecimiento.
- **Revisión:** Toda propuesta de modificación o actualización de este protocolo se canalizará a través del Consejo Escolar conforme al procedimiento estipulado en el RICE institucional.